

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 48/2025/HSST
Ngày 28-11- 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Bích Phượng

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Mai Thị Duyên

Bà Nguyễn Minh Hằng

Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Thu Trang- Thư ký Toà án nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng tham gia phiên toà: Bà Ngô Thị Thiêm - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 34/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2025/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 10 năm 2025; thông báo về việc thay đổi lịch phiên toà số 182/TB-TA ngày 11/11/2025 đối với bị cáo:

Đoàn Hồng N, sinh ngày 03 tháng 10 năm 1982, tại Hải Phòng. Nơi cư trú: Thôn P, xã T, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Ngọc H và bà Nguyễn Thị S (đã chết); vợ là Đỗ Thị T (đã ly hôn); có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn C đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/8/2025; có mặt.

- Bị hại: Anh Đào Xuân Nho; nơi đăng ký thường trú: Thôn P, xã T, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Công ty Cổ phần T3; địa chỉ trụ sở: Số B Đ N, phường G, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

+ Công ty TNHH L; địa chỉ trụ sở: Tầng A tòa nhà L, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 09h30' ngày 03/7/2025, Đoàn Hồng N (có giấy phép lái xe hạng FC) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86 kéo theo rơ moóc BKS: 15R-185.98 chở 01 vỏ container (loại 40 feet) từ Khu công nghiệp T về C, thành phố Hải Phòng để nhận hàng theo lộ trình đường N - B. Khoảng 10h00' cùng ngày, N điều khiển xe di chuyển tại làn đường thứ 2 (tính từ dải phân cách cứng giữa đường) trên đường B theo hướng vòng xuyên B - Võ Nguyên Giáp đi vòng xuyên Bùi V - Lê Hồng P, với tốc độ 59 km/h. Khi cách cột đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao đường B khoảng 20m thì N thấy xe ô tô khách BKS: 34H-027.97 do anh Đào Xuân N1 điều khiển cùng làn đường phía trước, đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông (đèn đỏ); phía trước là xe ô tô con nhãn hiệu KIA, số loại CARNIVAL mang BKS: 99A-849.23 do anh Nguyễn Văn T1 điều khiển cùng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Nghị đạp chân phanh nhưng xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86 vẫn tiếp tục di chuyển, phần đầu của xe ô tô đầu kéo đâm vào phía sau bên trái xe ô tô khách BKS: 34H-027.97 làm xe ô tô bị đẩy về phía trước, phần đầu xe ô tô khách đâm vào phía sau bên phải của xe ô tô con nhãn hiệu KIA, số loại CARNIVA, BKS: 99A-849.23 khiến xe ô tô con BKS: 99A-849.23 bị đẩy về phía trước. Hậu quả các phương tiện đều bị hư hỏng.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 25/KL-HĐĐGTS ngày 29/7/2025 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tổ tụng Hình sự của Sở Tài chính thành phố H, kết luận về giá trị thiệt hại của các xe ô tô trong vụ tai nạn: Xe ô tô con BKS: 99A-849.23 bị hư hỏng gây thiệt hại: 67.333.000 đồng; xe ô tô BKS: 34H-027.97 bị hư hỏng gây thiệt hại: 54.570.000 đồng; xe đầu kéo BKS: 15H-058.86 bị hư hỏng gây thiệt hại: 6.190.000 đồng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thể hiện: Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn km 16+750 đường B (nút giao B - C) thuộc địa phận phường H. Đường B là đường đôi có dải phân cách cứng bờ bê tông, trên trồng cây xanh phân chia thành hai chiều đường riêng biệt (chiều cầu L về vòng xuyên Bùi V - Lê Hồng P và ngược lại). Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn có hệ thống vạch sơn trắng đứt đoạn, vạch sơn liền, dải phân cách bờ bê tông trên trồng cây xanh rộng trung bình 1,4m; phân chia thành các làn đường riêng biệt; bề rộng các làn (tính từ trái qua phải theo chiều đường): làn chuyển hướng, quay đầu rộng 3,5m; làn xe ô tô rộng 3,5m; làn dừng khẩn cấp xe ô tô rộng 2,3m; làn xe ô tô - xe máy rộng: 3,5m; làn xe máy - xe thô sơ

rộng 2m. Điểm mở rộng 34,3m, tại hai đầu điểm mở có biển báo cấm đi ngược chiều. Phía bên trái theo chiều đường C về vòng xuyên Bùi V - Lê Hồng P là đường Cát Bi; đường Cát Bi là đường hai chiều có vạch sơn đứt đoạn phân chia thành hai chiều riêng biệt; phía bên phải theo chiều đường C về vòng xuyên Bùi V - Lê Hồng P là đường vào khu quân sự.

Tại nút giao có đèn tín hiệu giao thông, biển báo, vạch sơn còn hiệu lực. Hiện trường ghi nhận: xe ô tô đầu kéo BKS 15H-058.86 kéo rơ moóc BKS 15R-185.96, xe ô tô khách BKS 34H-027.97 dừng ở vị trí làn đường thứ 2 (theo dải phân cách cứng); xe ô tô con BKS 99A-849.23 dừng ở vạch kẻ dành cho người đi bộ; hai vùng mảnh nhựa, kính vỡ kích thước (2,0x1,7)m và (3,7x3,6)m. Mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn không thấy dấu vết hằn dạng phanh của phương tiện.

* Kết quả khám xe ô tô đầu kéo BKS: 15H- 058.86: Hệ thống đèn, phanh, còi, điện, gương chiếu hậu, gạt mưa hoạt động bình thường; Tại bề mặt miếng ốp bảo vệ phía trên đèn chiếu sáng phía trước bên phải bị mài trượt, bong tróc sơn trắng chiều từ trái sang phải, từ trước về sau KT (32x12,5)cm; Báo hiệu đầu kéo dạng hình tam giác màu đỏ trên bề mặt tản nhiệt bị nứt gãy, xô đẩy từ trước về sau; Tại góc phải phía dưới lưới tản nhiệt có vết mài trượt xước nhựa chiều từ trước về sau KT (11x5)cm; Thanh cản gió phía trước ở khoang giữa bị nứt gãy, xô đẩy chiều từ trước về sau, trên bề mặt có bám dính tạp chất màu đỏ, xanh chiều từ trên xuống dưới KT (26x48)cm; Đèn chiếu sáng trước phải bị vỡ khuyết nhựa KT(7x4)cm; Phần biển kiểm soát phía trước bị xô đẩy chiều từ trước về sau;

* Kết quả khám xe ô tô khách BKS: 34H-027.97: Đèn chiếu sáng phía trước bên trái bị nứt vỡ nhựa để lộ bóng đèn, xô đẩy từ trước về sau KT(33x32cm); Phần lắp capo phía trước bên trái bị bẹp lõm, xô đẩy từ trước về sau KT (51x12)cm. Tại vị trí này có vết mài trượt từ trước lên trên KT(11x5)cm; Phần ốp tai xe bên trái bị bẹp lõm, xô đẩy chiều từ trước về sau; T2 cản phía trước bên trái bị bẹp lõm, nứt vỡ nhựa xô đẩy từ trước về sau KT(152x56)cm. Trên bề mặt có nhiều vết trượt xước nhựa chiều từ trước về sau, từ phải sang trái, bám dính tạp chất dạng sơn màu đen KT(66x10)cm; Đèn chiếu sáng gầm xe phía trước bên trái bị xô đẩy khỏi vị trí lắp đặt ban đầu; Cánh cửa phía sau bên phải bị xô đẩy, bẹp lõm chiều từ sau về trước KT(172x195)cm; Kính chắn gió phía sau bên phải bị nứt vỡ, bung bật, hư hỏng hoàn toàn; Đèn tín hiệu phía sau bên trái bị nứt vỡ, bung bật, hư hỏng; T2 cản phía sau bị xô đẩy chiều từ sau ra trước;

* Kết quả khám xe ô tô con BKS: 99A-849.23: Đèn tín hiệu phía sau bên phải bị nứt vỡ nhựa KT(9,5x17)cm; Phần lắp cốp phía sau bên phải phía dưới bị bẹp lõm, xô đẩy chiều từ sau về trước KT (65x53)cm. Tại vùng này có vết mài trượt bám dính tạp chất dạng sơn màu trắng, chiều từ trái qua phải từ sau ra trước trên diện KT(21x24)cm; T2 cản phía sau bên phải bị bẹp lõm, nứt vỡ, xô đẩy từ sau về trước

trên diện KT(41x40)cm; Tại phần giữa đèn tín hiệu sau, trên lắp cốp sau bị rạn, nứt KT(21x4)cm; Tại Kết luận giám định số 1871/KL-KTHS ngày 16/7/2025 của Phòng K - Công an thành phố H, kết luận về dấu vết va chạm giữa các phương tiện: Dấu vết dập vỡ nhựa, cong vênh kim loại, bề mặt mất sơn màu trắng, bám dính tạp chất màu trắng (dạng sơn), màu xanh (dạng đề can) theo chiều từ trước về sau ở bên phải (bên phụ) cản trước xe ô tô mang biển kiểm soát 15H- 058.86, kéo somi rơ moóc mang biển kiểm soát 15R-185.98 phù hợp với dấu vết bẹp lõm kim loại, bề mặt trượt xước mất sơn (màu trắng) và đề can (màu xanh), bám dính tạp chất màu trắng (dạng sơn) theo chiều từ sau về trước ở cánh cửa phía sau xe ô tô mang biển kiểm soát 34H-027.97; Dấu vết dập rách, vỡ khuyết bung bật nhựa, bề mặt trượt xước mất sơn màu trắng, bám dính tạp chất màu đen (dạng sơn) theo chiều từ trước về sau ở bên trái (bên lái) cản trước xe ô tô mang biển kiểm soát 34H-027.97 phù hợp với dấu vết bẹp lõm kim loại, dập vỡ khuyết nhựa, bề mặt trượt xước mất sơn (màu đen), bám dính tạp chất màu trắng (dạng sơn) theo chiều từ sau về trước ở góc bên phải (bên phụ) cản sau và cốp xe bên phải liền kề phía trên xe ô tô mang biển kiểm soát 99A-849.23.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu giữ 01 video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn do ông Nguyễn Văn Đ, nơi ở: (lán sửa xe ở đối diện lô số C - 35 đường B, phường H, thành phố Hải Phòng) cung cấp.

Tại Kết luận giám định số 2230/KL-KTHS ngày 16/8/2025 của Phòng K - Công an thành phố H về dữ liệu điện tử (video) thu hiện trường vụ tai nạn kết luận: Không tìm thấy dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trên tập tin gửi giám định.

Tại Công văn số 194 ngày 10/9/2025 của Trung tâm Quản lý, Bảo trì các công trình thuộc Sở X xác định: Tốc độ tối đa cho phép xe tải chạy tại đoạn đường xảy ra vụ tai nạn là 50km/h.

Theo dữ liệu hành trình của xe ô tô BKS: 15H- 058.86 xác định tại thời điểm xảy ra tai nạn tốc độ di chuyển của xe ô tô BKS 15H 05.886 kéo sơ mi rơ moóc BKS 15R 185.98 vào thời gian 09 giờ 57 phút ngày 03/7/2025 tại khu vực đường B, phường H, TP Hải Phòng là 59km/h.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy tại Bệnh viện Đ1: trong máu và nước tiểu của Đoàn Hồng N không có E và chất ma túy.

- Vật chứng thu giữ: 01 giấy phép lái xe số 310084006952 hạng FC mang tên Đoàn Hồng N có trong hồ sơ vụ án.

Ngày 19/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an T đã trả lại: 01 xe ô tô BKS: 34H-027.97 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Đào Xuân N1; 01 xe ô tô BKS: 99A-849.23 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty

TNHH L; 01 Giấy phép lái xe hạng A1,C số 270161008872 cho anh Nguyễn Văn T1.

Ngày 19/9/ 2025, Cơ quan CSĐT Công an T đã trả lại: 01 xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86; sơ mi rơ moóc BKS: 15R-185.98; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 15064085 của xe ô tô BKS: 15H-058.86 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Cổ phần T3.

- Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo cùng Công ty Cổ phần T3 đã bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại anh Đào Xuân N1 số tiền 68.000.000 đồng của xe ô tô khách BKS: 34H-027.97; bồi thường cho Công ty TNHH L số tiền 83.000.000 đồng của xe ô tô con nhãn hiệu KIA, số loại CARNIVAL, BKS: 99A-849.23. Công ty TNHH L, Công ty Cổ phần T3 và anh Đào Xuân N1 đã nhận đủ số tiền bồi thường, không yêu cầu gì về vấn đề dân sự, đồng thời có đơn xin miễn, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đoàn Hồng N.

Tại Cáo trạng số 04/CT- VKSKV 4 ngày 14/10/2025, của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng truy tố bị cáo Đoàn Hồng N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận, khoảng gần 10 giờ 00 phút ngày 03/7/2025, tại khu vực nút giao đường B - C thuộc địa phận phường H bị cáo điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86 kéo theo rơ moóc BKS:15R-185.98 đã không chấp hành quy định về tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn đường, dẫn đến tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản cho xe ô tô BKS: 34H-027.97 và xe ô tô BKS: 99A-849.23, tổng trị giá thiệt hại là 121.903.000 đồng.

Bị hại anh Đào Xuân N1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty TNHH L và Công ty Cổ phần T3 đã được triệu tập hợp lệ vắng mặt, đã được công bố lời khai xác nhận đã được nhận đầy đủ số tiền bồi thường, không yêu cầu khác, đồng thời có đơn xin miễn, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Đoàn Hồng N.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt: Bị cáo Đoàn Hồng N từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho bị hại anh

Đào Xuân N1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty TNHH L và Công ty Cổ phần T3 không có yêu cầu nào khác và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo; về xử lý vật chứng: Người bị hại anh Đào Xuân N1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty TNHH L và Công ty Cổ phần T3 đã nhận lại tài sản không yêu cầu giải quyết; trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 310084006952 hạng FC mang tên Đoàn Hồng N; về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến gì với Hội đồng xét xử, đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4- Hải Phòng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

+ Về sự vắng mặt của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

[2] Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hải Phòng đã triệu tập hợp lệ bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, tuy nhiên vắng mặt. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

- Về tội danh:

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; kết luận giám định, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm phương tiện cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định: Khoảng gần 10 giờ 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2025, tại khu vực nút giao đường B - C thuộc địa phận phường H, thành phố Hải Phòng - Đoàn Hồng N điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86 kéo theo rơ moóc BKS: 15R-185.98 đã không chấp hành quy định về tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn đường, dẫn đến tai nạn giao

thông không chết người, chỉ gây thiệt hại về tài sản cho xe ô tô BKS: 34H-027.97 và xe ô tô BKS: 99A-849.23, tổng trị giá thiệt hại là 121.903.000 đồng.

[4] Hành vi của bị cáo là lỗi do vô ý cấu thành vi phạm Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Điều 11 Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ G1 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện trên đường bộ.

Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông năm 2024 quy định: “1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường...”.

Điều 11 Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định: “ Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước cùng làn hoặc cùng phần đường, cùng chiều xe của mình...”.

[5] Do vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[6] Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4- Hải Phòng truy tố đối với bị cáo Đoàn Hồng N về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.

- Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:

[7] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những gây thiệt hại tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật bảo vệ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy cần xử lý nghiêm mới đủ điều kiện giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

- Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[8] Bị cáo Đoàn Hồng N không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[9] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; tự nguyện bồi thường đầy đủ cho người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người phạm tội thành khẩn khai báo; bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Mặt khác, bị cáo có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra bị cáo có mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị S được Nhà nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[10] Xét bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ có nơi cư trú rõ ràng. Đến nay hành vi phạm tội của bị cáo không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, không cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cách ly đối với bị cáo mà cho bị cáo được hưởng mức án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đảm bảo tính răn đe và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Về hình phạt bổ sung:

[11] Ngoài hình phạt chính bị cáo Đoàn Hồng N còn có thể bị cấm hành nghề. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét: Việc bị cáo lái xe công việc kiếm sống và là lao động chính trong gia đình, nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

- Về trách nhiệm dân sự:

[12] Bị cáo Đoàn Hồng N đã bồi thường đầy đủ cho bị hại anh Đào Xuân N1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty TNHH L và Công ty Cổ phần T3 không có yêu cầu nào khác và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[13] Đối với 01 xe ô tô BKS: 34H-027.97 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Đào Xuân N1; 01 xe ô tô BKS: 99A-849.23 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty TNHH L; 01 Giấy phép lái xe hạng A1,C số 270161008872 cho anh Nguyễn Văn T1; 01 xe ô tô đầu kéo BKS: 15H-058.86; sơmi rơ mooc BKS: 15R-185.98; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 15064085 của xe ô tô BKS: 15H-058.86 và các giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Cổ phần T3. Nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

[14] Trả ngay tại phiên tòa cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 310084006952 hạng FC mang tên Đoàn Hồng N.

- Về án phí:

[15] Bị cáo Đoàn Hồng N phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

- Về quyền kháng cáo:

[16] Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đoàn Hồng N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Hồng N 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đoàn Hồng N cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự của 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

- Căn cứ Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Đoàn Hồng N.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc: Bị cáo Đoàn Hồng N phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty TNHH L; Công ty Cổ phần T3 được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự;

thời hiệu thi hành dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- TANDTP Hải Phòng;
- VKSND thành phố Hải Phòng;
- VKSND Khu vực 4 – Hải Phòng;
- PV 06 - Công an TP Hải Phòng;
- Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng;
- Lưu: Hồ sơ, HCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Bích Phượng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Bích Phượng

**THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN
TOÀ**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Nguyễn Bích Phượng

Nơi nhận:
- Bị cáo;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- Người đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;;
- VKSND quận Hải An;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- TAND TP. Hải Phòng;
- CQCSĐT- Công an quận Hải An;
- CQTHAHS- Công an quận Hải An;
- Phòng PV06- Công an TP. Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- Chi cục THA DS quận Hải An;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

Nguyễn Bích Phượng

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Bích Phượng

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;;
- VKSND quận Hải An;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- TAND TP. Hải Phòng;
- CQCSĐT- Công an quận Hải An;
- CQTHAHS- Công an quận Hải An;
- Phòng PV06- Công an TP. Hải Phòng;

Nguyễn Bích Phượng

- Sở Tư pháp TP. Hải Phòng;
- Chi cục THA DS quận Hải An;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

